

Nr. 215 Kabinettsitzung vom 22. September 1933, 16.30 Uhr

R 43 I/1465, S. 183–192

Anwesend: Hitler, Frick, Schmitt, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, v. Bülow, Reinhardt, Funk, Posse; RbkVPräs. Dreyse; Stellv. des Führers der NSDAP Heß; RKom. Backe; MinR Sabath; Protokoll: MinR Killy (Punkt 1, 4 und 8), MinR Wienstein (Punkt 2 und 3), ORegR Thomsen (Punkt 5), MinR Willuhn (Punkt 6 und 7).

Beginn: 16:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES REICHSKULTURKAMMERGESETZES).
2. ENTWURF EINES PATENTANWALTSGESETZES. [...])
3. Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNG DES REICHSMINISTERS DER JUSTIZ ÜBER AUFWERTUNGSBESTREBUNGEN.
4. ENTWURF EINES DRITTEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ZUR WIEDERHERSTELLUNG DES BERUFSBEAMTENTUMS.
5. ENTWURF EINES GESETZES ZUM SCHUTZE DER DEUTSCHEN WARENAUSFUHR).
6. Außerhalb der Tagesordnung: ERNENNUNG VON MITGLIEDERN DES VERWALTUNGSRATS DER DEUTSCHEN REICHSBAHN-GESELLSCHAFT).
7. Außerhalb der Tagesordnung: AUSBAU DES KLODNITZKANALS IN OBERSCHLESILIEN.
8. Außerhalb der Tagesordnung: GESETZENTWURF ÜBER DIE AUFSCHLIESSUNG VON WOHNIEDLUNGSGEBIETEN DURCH DIE REICHSREGIERUNG. (. 11320).

1. ENTWURF EINES REICHSKULTURKAMMERGESETZES¹⁾).

Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda begründete die Vorlage²⁾).

¹⁾ Zur vorangegangenen Behandlung s. Dok. Nr. 193, P. 37; Dok. Nr. 196, 204 und 206.

²⁾ Der RPropM hatte den Entwurf in einer ersten Fassung am 15. 8. (zum Inhalt s. Anm. 1 und 3 zu Dok. Nr. 206) und in einer ganz unwesentlich geänderten zweiten Fassung am 20. 9. vorgelegt und im Begleitschreiben zur letzteren mitgeteilt: Der Entwurf sei am 19. 9. Gegenstand einer Besprechung der beteiligten Minister (hierzu nichts ermittelt) gewesen, in der volle Übereinstimmung erzielt worden sei. In der Begründung wurde dargelegt: Durch die Gründung des RPropMin. habe das „Reich seinen Willen zum Ausdruck gebracht, die Aufgabe der geistigen Führung der Nation in seine Hand zu nehmen“. Es sei jedoch nicht die „Absicht des nationalsozialistischen Staates, eine Kultur von oben her“ zu schaffen, denn die Kultur „wächst aus dem Volk herauf“. Dem Staate sei allerdings aufgegeben, „innerhalb der Kultur schädliche Kräfte zu bekämpfen und wertvolle zu fördern“ und „die Schaffenden auf allen ihren Gebieten [...] zu einer einheitlichen Willensgestaltung zusammenzufassen“. Das geschehe

Staatssekretär *Reinhardt*³⁾ bittet, den § 7 des Entwurfs⁴⁾ dahin zu ergänzen, daß die Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften, durch die finanzielle Belange des Reiches berührt werden, der Zustimmung des Reichsministers der Finanzen bedürfen.

Der *Reichswirtschaftsminister* bittet um eine entsprechende Ergänzung des § 7 hinsichtlich der gewerblichen Belange des Reichs.

Der Vorlage wird unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Ergänzungen zugestimmt⁵⁾.

2. ENTWURF EINES PATENTANWALTSGESETZES. [...] ⁶⁾

3. Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNG DES REICHSMINISTERS DER JUSTIZ ÜBER AUFWERTUNGSBESTREBUNGEN.

Der *Reichsminister der Justiz* teilte mit, daß auf dem Gebiete der Aufwertung in letzter Zeit eine starke Agitation, und zwar zugunsten der Aufwertung entfaltet werde⁷⁾. Besonders seien auch manche nationalsozialistischen Stellen in dieser Hinsicht tätig. Nach seiner Auffassung müsse dafür Sorge getragen werden, daß diese Agitation unterbunden werde.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß er bei der am 28. 9. stattfindenden Reichsstatthalterkonferenz die Reichsstatthalter besonders darauf hinweisen werde, daß jegliche Agitation für eine Aufwertung, besonders auch von den Regierungen der Länder, zu unterbleiben habe⁸⁾.

im Wege des ständischen Aufbaus. „Die Reichskulturkammer wird ein Teil des ständischen Aufbaues sein. Die Inangriffnahme des Teiles, der sich auf die Kulturberufe bezieht, duldet keinen Aufschub. Die Vielgestaltigkeit der deutschen Kultur hat dazu geführt, daß sich beim Theater, in der Musik, bei der Presse usw. Verhältnisse entwickelt haben, die einer planmäßigen Einwirkung überaus große Schwierigkeiten [vgl. Dok. Nr. 204] bereiten. Die verschiedenen Verbände und Organisationen führen auf diesen Gebieten einen Kampf aller gegen alle. Das Reich muß daher nicht nur die geistige Richtung bestimmen, sondern auch die Berufe organisatorisch leiten und zusammenfassen.“ (R 43 II/467, Bl. 56–61; R 43 II/ 1241, Bl. 8–11).

3) Nach einer Aufzeichnung des MinR Sabath über diesen Tagesordnungspunkt hatte unmittelbar vor den Ausführungen Reinhardts noch folgende Erörterung stattgefunden:

„Der Propagandaminister hob noch einmal hervor, daß dem ständischen Aufbau nicht vorgegriffen werden sollte. Entsprechend der schon früher vom Reichskanzler geäußerten Ansicht hielt auch er es für richtig, vorher einen Versuch auf einem kleineren Gebiete zu machen, um aus Erfahrungen zu lernen [vgl. Dok. Nr. 106].

Minister Popitz erkundigte sich danach, welche Befugnis die Kammern haben sollten. Er befürchtete ein Eingreifen in die Kulturpolitik der Länder, eine Besorgnis, die auch der Minister Rust hegte. Weiter wünschte er darüber Auskunft, wie weit die Zwangsorganisation die Angehörigen der genannten Berufe erfasse. Nach seiner Ansicht müsse auch er darunter fallen, da er bereits eine halbe Bibliothek von Büchern geschrieben habe.

Der Reichskanzler meinte, wenn man das Gesetz so weit ausdehnen müßte, fiel auch er unter das Gesetz. Im übrigen könne er eine besondere Kulturpolitik einzelner Länder nicht anerkennen, es gäbe keine anhaltische oder hessische Kultur, sondern nur eine allgemein deutsche Kultur, die bestimmt werde nicht von Ministerien, sondern von der Weltanschauung. Die Anfrage wäre also insoweit gegenstandslos.“ (R 53/31, Bl. 25).

4) § 7 des Entwurfs: Der RPropM „wird ermächtigt, zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverordnungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften, auch ergänzender Art, zu erlassen“.

5) Das Gesetz wurde vom RK am 22. 9. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 661). Zur Durchführung des Gesetzes s. die VO vom 1. 11. 33 (betr. u. a. Errichtung der Einzelkammern u. des Reichskulturrates: RGBl. I, S. 797); vgl. auch Hinkel (Hrsg.), Handbuch der Reichskulturkammer; Brenner, Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus, S. 53 ff.

6) Aktenmaterial hierzu in R 43 II/1557. S. auch RGBl. 1933 I, S. 669.

7) Vgl. Dok. Nr. 185 und 193, P. 21.

8) Nach Ausweis der Akten wurde die Aufwertungsfrage bei den Reichsstatthalterkonferenzen vom 28. 9. (Dok. Nr. 221 und 222) nicht berührt.

4. ENTWURF EINES DRITTEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ZUR WIEDERHERSTELLUNG DES BERUFSBEAMTENTUMS.

Der *Reichsminister des Innern* begründete die Vorlage⁹⁾). Dabei brachte er zum Ausdruck, daß es ihm nicht zweckmäßig erscheine, den § 4 Abs. 2 (Ziff. 4 des Entwurfs) auf Polizeioffiziere des höheren Dienstes, die bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes in den Ruhestand getreten seien, zu beschränken; es sei vielmehr angebracht, diese Bestimmung auf alle Beamte auszudehnen.

Der *Preußische Ministerpräsident* pflichtete dieser Auffassung bei.

Der *Preußische Finanzminister* bemerkte, daß in den Vorbesprechungen eine etwas andere Fassung des § 7 Abs. 2 (Ziff. 5 des Entwurfs)¹⁰⁾) formuliert worden sei, die nach seiner – des Finanzministers – Auffassung deutlicher zum Ausdruck gebracht habe, daß mit Ablauf des 30. September 1933 bei den Ministerien die Prüfung beendet sein müsse. Das sei notwendig, damit in den Ministerien insoweit Ruhe eintrete. Er lege Wert auf eine Fassung der Bestimmung, die das schärfer zum Ausdruck bringe. Er sei aber auch mit einer entsprechenden Klarstellung in den Ausführungsbestimmungen einverstanden.

Der *Reichsminister der Justiz* regt an, in § 7 Abs. 2 nicht zu sagen: „wenn die Prüfung... bereits *eingeleitet* ist“, sondern: „wenn die Prüfung bereits ... *anhängig* ist“. Damit werde klarer herausgestellt, daß die von den unterstellten Dienststellen eingeleiteten Untersuchungen am 30. September 1933 bei den obersten Reichs- oder Landesbehörden vorliegen müssen.

Mit dieser Maßgabe und unter Erweiterung des § 4 Abs. 2, wie vom Reichsminister des Innern vorgeschlagen, wird der Entwurf angenommen¹¹⁾).

5. ENTWURF EINES GESETZES ZUM SCHUTZE DER DEUTSCHEN WARENAUSFUHR¹²⁾).

Staatssekretär von *Bülow* begründete die Vorlage¹³⁾). Es handelt sich um ein Rahmengesetz, das nach Bedarf durch die interessierten Ressorts ausgefüllt werden kann. Es soll bei der zukünftigen Führung

9) Der GesEntw., vorgelegt vom RIM am 20. 9., übernahm einige Vorschriften, die bisher in den Durchführungsverordnungen enthalten waren, in das Gesetz selbst und sah folgende Änderungen vor: 1. Ergänzung des § 3 (s. Anm. 33 zu Dok. Nr. 93) dahin, daß dieser nicht gelten sollte „für weibliche [nichtarische] Beamte, deren Ehemänner im Weltkrieg gefallen sind“. 2. Ergänzung des § 4 (vgl. ebd.) durch folgenden Abs. 2: „Die Vorschriften des Abs. 1 finden auf Polizeioffiziere des höheren Dienstes, die bereits vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in den Ruhestand getreten sind, entsprechende Anwendung.“ In der Begründung der RIM u. a.: „Unter den vor dem 8. April 1933 ausgeschiedenen Polizeibeamten des höheren Dienstes sind verschiedene, die nicht nur selbst Feinde der nationalen Erhebung waren, sondern auch Untergebene durch Beispiel und Zwang zu dieser Einstellung gebracht haben.“ (R 43 II/418 a, Bl. 26–29).

10) Nach Ziffer 5 des Entwurfs sollte § 7 Abs. 2 des Berufsbeamtengesetzes (vgl. Anm. 37 zu Dok. Nr. 93) u. a. durch folgende Bestimmung ergänzt werden: „Die Verfügungen nach §§ 2, 2 a, 3 und 4 Abs. 1 müssen spätestens am 30. September 1933, die Verfügungen nach § 4 Abs. 2, § 5 und 6 spätestens am 31. März 1934 zugestellt werden. Wenn die Prüfung, ob auf einen Beamten die Voraussetzungen der §§ 2, 2 a, 3 oder 4 Abs. 1 zutreffen, am 30. September 1933 bei der obersten Reichs- oder Landesbehörde bereits eingeleitet, aber noch nicht abgeschlossen ist, ist eine Zustellung der Verfügung nach dem 30. September 1933, jedoch längstens bis zum 31. März 1934 zulässig.“ Der RIM dazu in der Begründung: Es habe sich ergeben, daß die betr. Maßnahmen „sich nicht überall bis zum 30. September 1933 haben durchführen lassen, weil bei umfangreichen Verwaltungen die obersten Behörden die ihnen vorgelegten Fälle noch nicht sämtlich haben prüfen können“.

11) Das Gesetz wurde vom RK am 22. 9. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 678). Zur weiteren Verlängerung des Gesetzes s. Dok. Nr. 321, P. 20.

12) Um Einleitung erster Schritte in dieser Richtung hatte der Dt. Industrie- und Handelstag bereits mit Schreiben an StSRkei vom 11. 7. gebeten und dazu ausgeführt: Insbesondere in den Niederlanden habe sich die „von jüdischen Kreisen“ genährte antideutsche Boykottbewegung weiter verstärkt. „Wir befürchten unter diesen Umständen schwerste Störungen der deutschen Ausfuhr nach den Niederlanden und einen gänzlichen Verlust wenigstens des größten Teils der Ausfuhr dorthin.“ Deutscherseits müßten daher sofort offizielle Schritte ergriffen werden, welche die niederländische Regierung veranlassen, sich für die „Unterbindung jedweder Boykottendenzen“ einzusetzen. „Wir denken daran, daß im Falle der Erfolglosigkeit eines solchen Schrittes mit sofortiger Wirkung die bevorstehende Gemüseernte aus Holland wie auch die sonstige Lebensmitteleinfuhr gesperrt werden müßte, bis sich die holländische Regierung zu entsprechenden Schritten bereitfindet.“ (R 43 II/1461, Bl. 5–6).

13) Hauptbestimmung des vom AA am 20. 9. übermittelten Entwurfs: Die Einfuhr von Erzeugnissen derjenigen Länder, „die deutsche Erzeugnisse Einfuhrbeschränkungen unterwerfen, kann zum Schutze der deutschen Wareneinfuhr ebenfalls beschränkt werden“, es sei denn, daß sich diese Länder derartige Einfuhrbeschränkungen in handelsvertraglichen Vereinbarungen mit Dtlid.

von Handelsvertragsverhandlungen als Waffe dienen und richtet sich nur gegen solche Länder, die Deutschland gegenüber Einfuhrerschwerungen durchgeführt haben.

§ 3 des Gesetzentwurfs¹⁴⁾) ist vom Standpunkt der Formulierung des Gesetzes entbehrlich. Die Befugnisse der einzelnen Ressorts werden durch gemeinsame Aussprache im Handelspolitischen Ausschuß der Reichsregierung¹⁵⁾) von Fall zu Fall festgestellt werden.

Dem Gesetzentwurf wird zugestimmt¹⁶⁾).

6. Außerhalb der Tagesordnung: ERNENNUNG VON MITGLIEDERN DES VERWALTUNGSRATS DER DEUTSCHEN REICHSBAHN-GESELLSCHAFT¹⁷⁾).

Der *Reichsverkehrsminister* trug vor, daß von ihm im Einvernehmen mit dem Herrn Reichskanzler der Legationsrat in der Bayerischen Vertretung beim Reich und Stabsführer im Verbindungsstab der NSDAP, Rudolf Reiner¹⁸⁾), Berlin, der Leiter des Deutschen Arbeiterverbandes der öffentlichen Betriebe und Schulungsreferent für die Gaubetriebszellen-Schulung der NSDAP, Georg Körner, Berlin, und der Fabrikbesitzer und Hauptmann a. D. Erich Köhler in Bayreuth als Mitglieder des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft an Stelle von drei ausgeschiedenen Verwaltungsratsmitgliedern¹⁹⁾) ernannt worden seien. Die Ernennung habe ohne vorherige Zustimmung des Reichskabinetts erfolgen müssen, um den neuen Mitgliedern die Teilnahme an der inzwischen stattgefundenen Verwaltungsratssitzung zu ermöglichen. Er bäte um die nachträgliche Genehmigung.

besonders Vorbehalten haben. In der Begründung hieß es dazu u. a.: „Nach dem ergebnislosen Ausgang der Weltwirtschaftskonferenz [vgl. Dok. Nr. 166, P. 1 a] macht sich international in steigendem Maße das Bestreben nach stärkerer Abwehr fremder Einfuhr geltend. Dabei wird nicht nur eine Verringerung der bisherigen Einfuhrmengen angestrebt, auch in den handelspolitischen Methoden bahnt sich ein Wandel an. So hat die Niederländische Regierung den Generalstaaten einen Gesetzentwurf vorgelegt, durch den der Wirtschaftsminister ermächtigt wird, neben den Kontingenten, die für alle Staaten in gleicher Weise gelten, gewissen Staaten besondere Kontingente zuzubilligen. Die Französische Regierung hat [...] ihre bisherige Kontingentierungspolitik dahin neu geregelt, daß die bestehenden Kontingente auf 25% herabgesetzt werden. Diese 25% sollen allen Staaten gleichmäßig zugeteilt, die verbleibenden 75% dagegen im Wege von besonderen Abmachungen den einzelnen Staaten nur gegen gleichwertige Gegenleistungen ganz oder teilweise zugebilligt werden.“ Der sich damit anbahnende Übergang vom Grundsatz „der Meistbegünstigung zu dem der Reziprozität der Staaten, die auch heute noch zu den besten Kunden Deutschlands zählen, macht es notwendig, eine gesetzliche Grundlage für wirksame Abwehrmaßnahmen gegen diese Bedrohung der deutschen Ausfuhr zu schaffen. Deutschland muß schon im Interesse seiner Zahlungsfähigkeit seine bisherigen Ausfuhrmöglichkeiten verteidigen. Wenn die von Holland und Frankreich befolgte neue Methode handelspolitisch Schule machen sollte, so besteht die Gefahr, daß die deutsche Ausfuhr noch mehr zurückgedrängt wird und daß der auch für den Devisenbestand der Reichsbank wie für die Rohstoffversorgung unentbehrliche Ausfuhrüberschuß weiter zurückgeht“. Es gelte daher – vor allem im Hinblick auf kommende Handelsvertragsverhandlungen mit diesen Ländern – „durch eine gesetzgeberische Maßnahme dem Ausland vor Augen zu führen, daß Deutschland entschlossen ist, Angriffen gegen seine Ausfuhr rasch und wirksam zu begegnen“ (R 43 II/329, Bl. 135–138).

14) § 3 des Entwurfs: „Das Gesetz tritt mit dem auf seine Verkündung folgenden Tag in Kraft.“

15) Über Zusammensetzung und Aufgaben dieses im März 1925 eingerichteten Ausschusses s. Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 26, P. 2 und Dok. Nr. 42, P. 4.

16) Das Gesetz wurde vom RK am 22. 9. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 667). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 224, P. 2 und 3.

17) Zur Umbildung des Verwaltungsrats vgl. Dok. Nr. 95, P. e; Dok. Nr. 145 und 175, dort bes. Anm. 7.

18) Vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 172.

19) Kaiser (vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 175), v. Hertel und Silverberg. Hertel, früher Mitglied der BVP, war auf „Anregung“ der Bayer. StReg. bereits am 6. 7. zurückgetreten. In seinem diesbez. Schreiben an den RVM hieß es: Die „Anregung der Bayerischen Staatsregierung, die mich seinerzeit der Reichsregierung für die Berufung in den Verwaltungsrat vorgeschlagen hat, ist [...] auf Erwägungen zurückzuführen, welche in der Rücksichtnahme auf die politische Entwicklung in der letzten Zeit ihren Ursprung haben“ (NL Silverberg, Bd. 483, Bl. 229–231). Silverberg, dessen Ablösung seitens der NS-Fachschaft Reichsbahn wegen seiner jüdischen Abstammung schon im April 1933 verlangt worden war (vgl. R 43 I/1053, Bl. 15–21), hatte seinen Rücktritt dem RVM am 2. 8. mitgeteilt, nachdem er von diesem das folgende Schreiben vom 28. 7. erhalten hatte: Bei der letzten Sitzung des Verwaltungsrats (4. 7.) habe er, der RVM, noch versichern können, „daß gegen Ihr Verbleiben im Verwaltungsrat keine Bedenken beständen. Nach einer Reihe von Mitteilungen, die mir inzwischen zugegangen sind, habe ich nunmehr Grund zu der Befürchtung, daß Sie bei einer Fortsetzung Ihrer Tätigkeit im Verwaltungsrat Schwierigkeiten ausgesetzt sein werden. Ich vermag Ihnen deshalb nicht mehr zu empfehlen, Ihre Mitgliedschaft aufrecht zu erhalten, sondern muß Ihnen nahelegen, mir Ihren Rücktritt zu erklären.“ (NL Silverberg, Bd. 483, Bl. 236–242). Zur Ausschaltung Silverbergs vgl. auch Neebe, Großindustrie, Staat und NSDAP 1930–1933, S. 189 ff.

Das Reichskabinett stimmte der Ernennung zu²⁰⁾).

7. Außerhalb der Tagesordnung: AUSBAU DES KLODNITZKANALS IN OBERSCHLESILIEN.

Der Reichsverkehrsminister trug vor, daß der Oberpräsident von Schlesien²¹⁾) zwecks Entlastung des Arbeitsmarkts den Ausbau des Kłodnitzkanals in Angriff nehmen wolle²²⁾). Dieser Kanal verbindet das oberschlesische Kohlengebiet mit der Oder. Die Ausbaukosten würden 40 Millionen Reichsmark betragen. Der Reichsminister der Finanzen habe sich bereit erklärt, als erste Rate etwa 3 Millionen RM zur Verfügung zu stellen. Er bäte um die Zustimmung des Reichskabinetts. Der Reichswirtschaftsminister habe zwar bei der Sitzung des Generalrats der Wirtschaft²³⁾) zum Ausdruck gebracht, daß neue Kanalbauten nicht mehr in Angriff genommen werden sollten. In diesem Falle bäte er, von diesem Standpunkt abzugehen, weil eine andere Arbeitsbeschaffung nicht möglich sei, und weil es sich auch um den Ausbau eines vorhandenen Kanals handele²⁴⁾).

Der Reichswirtschaftsminister bemerkte, daß er Einwendungen nicht vorzubringen habe.

Das Reichskabinett stimmte der Zurverfügungstellung der ersten Rate in Höhe von etwa 3 Millionen RM zu.

Der Staatssekretär im Reichsfinanzministerium, *Reinhardt*, bemerkte, daß sich der Beschluß des Kabinetts auf die Bewilligung nicht von 40, sondern nur von 3 Millionen, und zwar aus Mitteln des Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom 1. Juni 1933, erstrecke²⁵⁾).

8. Außerhalb der Tagesordnung: GESETZENTWURF ÜBER DIE AUFSCHLIESSUNG VON WOHNIEDLUNGSGEBIETEN DURCH DIE REICHSREGIERUNG. (RK. 11320).

Der Reichsarbeitsminister begründete den Entwurf, dem das Reichskabinett zustimmte²⁶⁾).

20) Zum Fortgang s. Dok. Nr. 284, P. 6.

21) Brückner.

22) In einer am 24. 7. 33 an den RFM und den RVM übermittelten Denkschrift hatte der Oberpräsident von Schlesien (Chef der Oderstrombauverwaltung) ausgeführt: Der Kanalbau sei von äußerster Dringlichkeit angesichts des starken und immer spürbarer werdenden polnischen „Ausdehnungsdrangs“ und wegen der angespannten Lage der oberschlesischen Kohle- und Eisenindustrie. Besondere Auswirkungen des neuen Wasserweges wären: „Sichtbare Fürsorge des Reichs für die Not der Ostgrenze. Stärkung von Kohle, Eisen und sonstiger Industrie durch billige Fracht. Erhaltung der verarbeitenden Industrie im Bezirk und Möglichkeit für neue Ansiedlungen. Große Arbeitsbeschaffung während Jahren. Beweis, daß das Reich nicht gewillt ist, das Industriegebiet gegen den Korridor zu tauschen, wie verbreitet, gefürchtet wird.“ (R 2/23185).

23) Dok. Nr. 213.

24) Von einem „Ausbau“ des Kłodnitzkanals konnte allerdings nur bei einigen östlich Niederschönitz gelegenen Teilen der geplanten Wasserstraße die Rede sein. Wie aus einem „Übersichtsplan“ des RVM. (R 2/23185) hervorgeht, war dagegen für die ganze Westhälfte des Kanals (Niederschönitz bis Cosel an der Oder) eine völlig neue Streckenführung vorgesehen. In einem Schreiben an den RFM vom 23. 10. 33 betonte der RVM: „Der über 100 Jahre alte Kłodnitzkanal (Cosel–Gleiwitz) kann wegen seiner geringen Querschnittabmessungen nur mit Schiffen von 135 Tonnen Tragfähigkeit befahren werden und ist deswegen sowie wegen der vielen Schleusen (18 Stück) nur für geringen Verkehr zu gebrauchen, aber nicht geeignet, den berechtigten Forderungen der oberschlesischen Industrie nach einem frachtgünstigen Anschluß an die Oderwasserstraße gerecht zu werden. Vielmehr ist sein Ersatz durch einen nach neuzeitlichen Gesichtspunkten zu erbauenden Kanal ein unbedingtes Erfordernis.“ Dieser neue „Oberschlesische Kanal“ solle in seinen Abmessungen den auf der Oder verkehrenden Schiffen von 750 t Tragfähigkeit angepaßt werden und eine Gesamtlänge von 40 km erhalten (R 2/23185).

25) Die Grundsteinlegung des „Oberschlesischen Kanals“ – seit März 1934 „Adolf-Hitler-Kanal“ genannt – erfolgte am 14. 5. 34 in Gegenwart des RVM. Der Kanal wurde im Dezember 1939 fertiggestellt (DNB-Berichte in R 43 II/260, Bl. 26 und 34).

26) Vgl. Dok. Nr. 193, P. 31. – Der GesEntw. des RArbM vom 21. 9. wollte die Siedlungstätigkeit in der Umgebung der Großstädte durch u. a. folgende Vorschriften regeln: 1. Gebiete mit starker Wohnsiedlungstätigkeit können „zu Wohnsiedlungsgebieten erklärt werden, wenn anzunehmen ist, daß ohne besondere Ordnung der Besiedlung das allgemeine Interesse oder das Wohl der Siedler beeinträchtigt würde“. 2. Für jedes neue „Wohnsiedlungsgebiet“ ist ein „Wirtschaftsplan“ aufzuteilen, „der die geordnete Nutzung des Bodens, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse [...] des Verkehrs, der Bebauung, des Luftschutzes, der Erholung und des Schutzes des Heimatbildes, in den Grundzügen“ regelt. 3. Auflassung, Teilung sowie Übertragung der Rechte zur Nutzung und Bebauung von Grundstücken „bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der zuständigen Behörde“. In der Begründung hieß es: Seit längerer Zeit hätten sich in den Brennpunkten der Wohnsiedlung „Verhältnisse entwickelt, die ein ordnendes Eingreifen des Staates verlangen. Der unregelmäßige Ausverkauf des verfügbaren Siedlungslandes in diesen Bezirken

hat zum Teil Ausmaße angenommen, die schwere Schädigungen des Siedlungsgedankens, der Siedler und der Allgemeinheit für die Zukunft befürchten“ ließen. „Die Freiheit des einzelnen muß ihre Grenze an dem unverrückbaren Grundsatz finden, daß der deutsche Boden kein Gegenstand ist, den der einzelne zum Schaden der anderen Volksgenossen mißbrauchen darf.“ (R 43 II/204, Bl. 154–163). – Das Gesetz wurde vom RK am 22. 9. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 659). Zur Durchführung des Gesetzes s. die besonderen Richtlinien des RArbM vom 18. 11. 33 und des RWiM vom 27. 6. 34 in R 43 II/204, Bl. 166–168 und 244–247; ergänzende Materialien hierzu in R 41 (Rep. 318)/11–20; vgl. auch Peltz-Dreckmann, Nationalsozialistischer Siedlungsbau, S. 116 ff.

Zitierhinweis

Nr. 215 Kabinettsitzung vom 22. September 1933, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d215>